

1006953-81.2021.8.26.0048

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer

Magistrado: Adriana da Silva Frias Pereira

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 09/12/2022

... DE SOUSA E SILVA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face do JONATAN CRISTIANO CARDOSO e de JOELMA TOSHIE LIMA CARDOSO, também qualificados, sustentando, em síntese, que, em 15.6.2020, adquiriu a motocicleta Honda/NX Falcon Placas DYZ-3264, de terceiro, ou seja, Jacinto Joel Cardos, pelo valor de R\$ 8.500,00. Esclarece que, no ato da compra, Jacinto informou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

1ª Vara Cível

Rua Dr. José Roberto Paim, 99, Atibaia - SP - cep 12945-007

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1006953-81.2021.8.26.0048 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1006953-81.2021.8.26.0048

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO-Liquidação /

Cumprimento / Execução-Obrigação de Fazer / Não Fazer

Requerente:

Ailson de Souza e Silva

Requerido:

Jonatan Cristiano Cardoso e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana da Silva Frias Pereira

Vistos.

AILSON DE SOUSA E SILVA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face do JONATAN CRISTIANO CARDOSO e de JOELMA TOSHIE LIMA CARDOSO, também qualificados, sustentando, em síntese, que, em 15.6.2020, adquiriu a motocicleta Honda/NX Falcon Placas DYZ-3264, de terceiro, ou seja, Jacinto Joel Cardos, pelo valor de R\$ 8.500,00. Esclarece que, no ato da compra, Jacinto informou a ele que o veículo estava registrado em nome da esposa de Jonatan, e que ele estava se recusando a entregar o documento para transferência do bem. Diz que Jonatan se limita a afirmar que Jacinto tem uma dívida para com ele, e que enquanto a dívida não for quitada, não irá entregar a documentação. Argumenta que não pode ser prejudicado em razão do impasse familiar, e que depende da motocicleta para

trabalhar, mas não pode utilizá-la em razão de haver débitos sobre o veículo anteriores à compra, que somam R\$ 2.250,33. Pondera que o Sr. Jacinto preencheu declaração confirmando a realização do negócio jurídico. Relata que resultou infrutífera a tentativa de composição por via administrativa. Diz que a recusa à entrega do CRV, causou a ele dano moral, de modo que faz jus à reparação civil correspondente. Requereu a concessão de gratuidade judiciária e de tutela de urgência, para que os réus sejam instados a quitar os débitos pendentes em relação ao veículo, e a lhe entregar o documento de transferência devidamente preenchido e assinado. Ao final, requereram a procedência da ação para o fim de se condenar os réus a quitarem os débitos incidentes sobre o bem no valor de R\$ 2.250,33, e a entregar o documento de transferência do veículo preenchido e assinado, para que se efetive a transferência do bem para o nome dele, e para o fim de se condenar os réus ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R\$ 5.000,00, sem prejuízo na condenação nas verbas de sucumbência (fls. 1/10, com os documentos de fls. 12/26 e 29/30).

A Decisão de fls. 27/28 deferiu a gratuidade judiciária ao autor e indeferiu a tutela de urgência pretendida.

Citados (fl. 40), os corréus apresentaram a contestação de fls. 42/51, com os documentos de fls. 52/64, arguindo, em preliminar, ilegitimidade ativa e passiva, ao argumento de que não venderam a motocicleta ao autor, devendo, portanto, ele demandar contra o terceiro de quem a adquiriu, Sr. Jacinto. No mérito, esclarecem que Jonatan intermediou a venda da motocicleta por sua esposa, Joelma à pessoa do Sr. Jacinto, negócio firmado por R\$ 11.000,00, e que, em razão do parentesco e da confiança, houve tradição do bem antes da devida quitação do valor avençado. Acrescentam que o Jr. Jacinto também não quitou as despesas de IPVA e licenciamento do bem, ocasionando a negatificação do nome da contestante Joelma. Sustentam que as tentativas de desfazimento do negócio, na via administrativa, resultaram infrutíferas, e que em razão da ausência de pagamento, não providenciaram a transferência do bem ao Sr. Jacinto. Ponderam que o autor não tomou as cautelas necessárias quando da aquisição da motocicleta, em especial quanto à pesquisa sobre existência de débitos sobre o bem, e tampouco confirmou com os corréus sobre a veracidade das informações que lhe foram passadas pelo Sr. Jacinto. Impugnam os pedidos indenizatórios e a pretensão de condenação à entrega da documentação para fins de transferência do veículo, e de quitação de eventuais débitos, pois não há relação jurídica, entre as partes. Requereram o acolhimento da preliminar, com extinção da ação sem resolução do mérito, e sucessivamente, a improcedência da ação.

Réplica às fls. 67/75.

A decisão de fls. 77 concedeu aos requeridos os benefícios da justiça gratuita.

Nova manifestação do autor às fls. 88/89.

Decisão saneadora às fls. 91/92.

Em audiência de instrução (fl. 96), as partes foram ouvidas em depoimento pessoal (fls. 120/123, 124/128, 129/132) e Jacinto Joel Cardoso foi ouvido como informante (fls. 133/139).

Manifestação dos requeridos às fls. 97, com os documentos de fls. 98/104.

Alegações finais das partes às fls. 105/11 e 112/119.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

A relação processual se desenvolveu de forma regular, com respeito ao devido processo legal, assegurando-se às partes o exercício efetivo do contraditório e ampla defesa, inclusive com a produção probatória.

As razões invocadas em contestação, com o nome ilegitimidade ativa e passiva, dizem respeito ao mérito, e com ele serão analisadas.

E, no mérito a ação é parcialmente procedente.

O autor declarou, em depoimento pessoal (fls. 120/123), que adquiriu a motocicleta de Jacinto, pelo valor de R\$ 8.500,00, pagos à vista. Esclareceu que a motocicleta estava quitada e em nome da corré Joelma, embora estivesse na posse de Jacinto há dez anos. Narrou que solicitou a Jonatan que providenciasse a assinatura do documento de transferência, mas este se recusou a tanto, alegando que Jacinto lhe devia R\$ 10.000,00, sem esclarecer a origem da dívida. Questionado se tinha

conhecimento da razão de a motocicleta estar com Jacinto e não com Joelma, disse que Jonatan ora falava que a moto era emprestada, ora dizia que havia sido roubada, enquanto Jacinto, por sua vez, dizia que havia comprado o bem de Jonatan. Relatou que ao adquirir o bem, pretendia arcar com o pagamento das multas/débitos da motocicleta, e transferir o bem para seu nome, para utilizá-lo para trabalhar, mas como não lhe foi fornecido recibo, não liquidou as multas. Acrescentou que a motocicleta não está sendo utilização em razão dos débitos.

O corréu Jonatan esclareceu, em depoimento pessoal (fls. 124/128), que conhece o autor pois residem no mesmo bairro. Relatou que, em 2008, comprou a motocicleta para sua esposa, Joelma, e por isso o bem está registrado no nome dela. Contou que ela não gostou da motocicleta, pois a achou muito alta, e solicitou a ele que a vendesse. Afirmou, que, em razão disso, vendeu-a a seu tio, Jacinto, pelo valor de R\$ 11.000,00, no ano de 2008. Esclareceu que Jacinto não quitou o valor da compra e que não obteve sucesso em receber tal valor. Admitiu que não tomou medidas judiciais, para recebimento do valor ou retomada do bem, e "... por isso que passou tanto tempo ...". Relatou que Jacinto nunca o procurou, ou à sua esposa, para solicitar que assinatura do documento de transferência, tampouco liquidou os débitos de licenciamento ou IPVA, que acabaram por ser inscritos na dívida ativa, em nome de sua esposa. Afirmar ter conhecimento de que a motocicleta foi revendida ao filho de Ailton (autor) há dois ou três anos, antes da pandemia, pois foi procurado por ele para regularizar a documentação da moto, mas que em razão do rapaz ter adoecido seu pai, Ailton, passou a tratar do assunto, tendo conversado com ele algumas vezes e esclarecido o problema.

A corré Joelma explicou, em depoimento pessoal (fls. 129/132), que comprou a motocicleta para si, ficou com ela aproximadamente por um mês e depois seu marido a vendeu ao tio dele, Sr. Jacinto. Afirmou que não se recordar da data exata da venda e que desconhece os termos do negócio, mas sabe que não houve o pagamento devido. Relatou que seu marido tentou resolver a questão, sem êxito. Disse que não conhece o autor e que ele nunca a procurou para tratar da transferência da motocicleta. Afirmar ter recebido infrações de trânsito em seu nome. Esclareceu que se recusou a fornecer o recibo para transferência do bem, em razão da falta de pagamento da venda feita a Jacinto.

Jacinto Joel Cardos, ouvido como informante (fls. 133/139), esclareceu que adquiriu a motocicleta do corréu Jonatan, em 2010, pelo valor de R\$ 11.000,00, e que o pagamento se deu mediante a entrega de doze cabeças de gado, a Jonatan. Acrescentou que a motocicleta era usada, e estava registrada em nome de Joelma, mas não chegou a falar com ela a respeito da transferência do bem. Contou que permaneceu na posse da motocicleta por 10 anos. Relatou que vendeu o veículo ao filho do autor no ano de 2020 pelo valor de R\$ 8.500,00, e que o bem foi repassado ao autor no mesmo dia. Declarou que ambos estavam cientes de que teriam que tratar com Jonatan sobre a transferência do bem. Contou que pagou o IPVA por certa de sete a oito anos, e depois deixou de fazê-lo pois não estava com o recibo, e não obteve êxito na tentativa de solução de tal pendência, com Jonatan. Indagado sobre infração envolvendo o veículo, respondeu "... deve ter uma ...". Informou que a motocicleta está parada, aguardando regularização do documento.

Pelo conjunto probatório constante nos autos, em especial a prova oral produzida, restou incontroversa a aquisição da motocicleta referida na inicial pelo autor, no ano de 2020, da pessoa de Jacinto, que, por sua vez a havia adquirido da corré Joelma, com intermediação do corréu Jonatan, no ano de 2010.

Extraí-se, daí que Jacinto permaneceu na posse do bem por 10 anos, sem que os réus tivessem providenciado a entrega, a ele, de documentação hábil ao registro, em seu nome (nome de Jacinto).

Ocorre que transferência de propriedade de bens móveis se perfaz com a tradição, consoante disposto nos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil.

Assim, irrelevante a alegação dos réus, de que não entregaram a documentação a Jacinto, em razão da ausência de pagamento. Ora, se tal tivesse realmente ocorrido, por certo teriam tomado as providências administrativas e judiciais visando o recebimento do valor, ou a rescisão do contrato, com a retomada do bem.

Assim, reconhece-se que Jacinto tinha propriedade do bem, quando a transferiu ao

autor.

Em razão da negativa dos réus, de entregar a documentação a Jacinto, este não transferiu o bem para seu nome, e também não teria condições de entregar ao autor documentação hábil ao registro, perante a Autoridade de Trânsito.

E, nos termos do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro, compete ao adquirente realizar a transferência do bem.

Diante desse quadro, e consoante Jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, a que me filio, não se mostra razoável criar obstáculo à solução da crise de direito material, diante da regra imposta pela lei acerca do cumprimento da obrigação de fazer (transferência de propriedade do veículo), sendo possível formular tal pedido em face daquele cujo nome o bem está registrado, independentemente das relações jurídicas posteriores/sucessivas.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

"AÇÃO COMINATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. Autora que requer a condenação do réu em obrigação de fazer, consistente na adoção das providências necessárias para efetuar a transferência de propriedade do veículo descrito perante as autoridades administrativas. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do réu e extinguiu a ação sem resolução de mérito. Apelo da autora. 1. Legitimidade passiva do réu. Teoria da asserção. Condições da ação aferidas à luz dos fatos narrados na exordial. Precedentes do E. STJ. Narrativa inicial que expõe a responsabilidade do réu na relação jurídico-material descrita. Sucessivas transferências de propriedade anteriores que não mitigam o dever de o novo adquirente proceder à regularização da titularidade perante às autoridades administrativas. Art. 123 do CTB. Ilegitimidade passiva do réu afastada. Sentença anulada. Causa madura para julgamento de mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC. 2. Mérito. Réu que não controverte a aquisição do veículo, ocorrida na data indicada pela autora. Dever de proceder à regularização da titularidade perante as autoridades administrativas, nos termos do art. 123, §1º, do CTB. Anterior cadeia sucessória do veículo que não elide a obrigação legal do requerido. Apreensão do automóvel pelas autoridades policiais, em razão de adulteração na marcação de seus componentes internos. Fato ocorrido após a aquisição do veículo pelo réu. Ademais, requerido que não alegou eventual nulidade das transações anteriores pela existência de vícios ocultos imputáveis à autora. Dívidas veiculares referentes a períodos posteriores da aquisição que devem ser assumidas pelo réu. Eventuais diligências necessárias para a cominação que devem ser discutidas em sede de cumprimento de sentença, não cabendo a sua análise durante a fase de conhecimento. Procedência da ação. 3. Recurso provido, para afastar o reconhecimento da ilegitimidade passiva do réu, e, no mérito, julgar procedente a demanda. (TJSP; Apelação Cível 1024160-24.2021.8.26.0071; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2022; Data de Registro: 06/12/2022)"

"Bem móvel. Compra e venda de veículo usado. Ilegitimidade passiva afastada. Alienações sucessivas do automóvel. Responsabilidade do adquirente de realizar a transferência também em relação aos anteriores proprietários do bem. Mitigação do princípio da relatividade contratual. Prejuízo material ao autor. Réu que confessou ter adquirido o automóvel indicado pelo autor na inicial. Responsabilidade do comprador em realizar a transferência da propriedade do automóvel para o seu nome. Artigo 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro. Veículo subtraído após um ano da data de aquisição pelo réu. Infrações de trânsito lançadas sobre o veículo que devem ser restringidas ao período em que o réu permaneceu na posse do bem. Impossibilidade de realização da transferência da propriedade do bem. Conversão da obrigação para que o réu realize a comunicação do furto ao órgão de trânsito competente. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Cível 0022455-28.2009.8.26.0071; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2013; Data de Registro: 05/02/2013)".

Os documentos de fls. 30 e 52 demonstram que o veículo está registrado em nome da corré Joelma, fato que de resto foi confessado por ela, em depoimento pessoal (fls. 129).

Assim, considerando que a regularização da transferência do bem, para o nome do autor, depende de ato que ela pode praticar, isto é, assinatura e entrega do documento de transferência, reconhece-se sua legitimidade passiva quanto ao referido pedido, e também a legitimidade do autor, para figurar no polo ativo. Como foram formulado outros pedidos, em face dos réus, não é caso de se extinguir a ação, em relação ao corréu Jonatan, sem resolução do mérito.

Por outro lado, não é o caso de se acolher os demais pedidos formulados pelo autor, consistente na condenação dos requeridos a pagarem os débitos que pendentes sobre a motocicleta, e tampouco o pedido de indenização por dano moral.

O documento de fls. 98/102 demonstra a existência de débitos da motocicleta anteriores à compra pelo autor, como IPVA do exercício de 2022, no valor de R\$ 267,92, IPVA de outros exercícios inscrito em dívida ativa, taxas de licenciamento dos exercícios de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, e ainda multa por infração de trânsito no dia 15/06/2020, no importe de R\$ 135,47.

Os débitos inscritos em dívida ativa dizem respeito aos exercícios de 2015 e 2017 (fls. 103/104).

Considerando que ao tempo dos referidos débitos a motocicleta estava na posse de Jacinto (que, como visto, permaneceu na posse do bem de 2008 a 2020), e, em parte, do próprio autor (que adquiriu o bem em 2020), não há fundamento para se impor à corré Joelma, que não mais era proprietária do bem (pois o havia transmitido a Jacinto, pela tradição), ou ao corréu Jonatan - que apenas intermediou o negócio entre Joelma e o primitivo adquirente do bem (que posteriormente o revendeu ao autor) - a responsabilidade pelos débitos (tributos/taxa/multa).

Ademais, o próprio autor admitiu, em depoimento pessoal, que sabia da existência dos débitos e que "... eu comprei para pagar a multa e o debito da moto, para tirar do nome da Joelma ..." (fls. 122). Extraí-se, de tal declaração, que o valor dos débitos já foram considerados por ocasião da celebração do contrato.

A despeito de aqui ter se reconhecido a obrigação da corré Joelma, de assinar e entregar o documento de transferência ao autor, vê-se que há restrição administrativa quanto a transferência do bem (fls. 101), de modo que compete ao autor a pesquisa pertinente, quanto à sua origem, ficando desde já tal restrição afastada, se decorrente de ato praticado pela ré, em razão da venda feita a Jacinto, ou da posterior tradição do bem ao autor.

Além disso, se não quitados os débitos pendentes sobre o veículo, haverá o impedimento da transferência (art. 124, inciso VIII do CTB).

Assim, cabe ao autor, para viabilizar a transferência da motocicleta junto à Autoridade de Trânsito, providenciar a quitação dos débitos ou tomar as medidas administrativas/judiciais que entender cabíveis para ser ver ressarcido, se o caso. O pedido de indenização por dano moral também não merece acolhida, pois eventual ocorrência de dano dessa natureza, decorre da conduta do próprio autor, que optou por adquirir motocicleta de pessoa em cujo nome o bem não estava registrado, e mesmo sabendo de pendências entre este e os réus.

Também em virtude disso, reconhece-se que, além de ficar sucumbente quanto a maior parte dos pedidos, o autor deu causa ao ajuizamento da ação.

De rigor, portanto, a procedência parcial da ação.

Posto isso, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar a corré J.T.L.C., na obrigação de fazer, de assinar e entregar ao autor o documento de transferência da motocicleta referida na inicial, constando como data do negócio, 15.6.2020, e valor R\$ 8.500,00, para que ele providencie a transferência do veículo junto à Autoridade de Trânsito, para o nome dele, devendo, para tanto, o autor providenciar a quitação débitos/tributos/taxas incidentes sobre o bem, e levantar a origem da restrição administrativa, se diversa daquela referida na fundamentação. Em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I,

do Código de Processo Civil.

Para cumprimento da obrigação, fixo o prazo de 15 dias, a contar do trânsito em julgado, ficando, desde já, após referido prazo, deferida a tutela que garante o resultado prático equivalente, de expedição de ofício ao Detran/SP (a ser instruído com cópia desta sentença, e da certidão do trânsito em julgado), para transferência do bem, para o nome do autor, com os dados acima.

Sucumbente na maior parte, e tendo dado causa ao ajuizamento da ação, arcará o autor com o pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor atribuído da causa. As verbas da sucumbência judiciais somente serão devidas na hipótese do art. 98, § 3º, do CPC.

Oportunamente arquivem-se, observadas as formalidades legais.

P.R.I.

Atibaia, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA